

0081993-22.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... lateral. Já foi condenado por furto e tráfico e atualmente está preso por um furto. É separado e não tem filhos.

A vítima Rodrigo Augusto Valentin disse que tinha alarme no local, ele disparou e ligou no celular do ofendido. O ofendido foi até a loja e já havia viatura parada no local. O agente tinha sido preso com a máquina. Pelo que lembra, a policia ouviu o alarme disparado e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0081993-22.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0081993-22.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 7691/2017 - 63º Distrito Policial - Vila Jacuí, 1173/2017 - 63º Distrito Policial - Vila Jacuí

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO AUGUSTO DE AZEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

MÁRCIO AUGUSTO DE AZEVEDO, já qualificado nos autos (fls. 6), foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 155, § 4º, I; c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, pois no dia 18 de setembro de 2017, por volta das 2:40, na Avenida Ten. Laudelino Ferreira do Amaral, 496, Vila Jacuí, nesta cidade, tentou subtrair para si de Rodrigo Augusto Valentin, mediante rompimento de obstáculo, R\$ 70,00 e duas ferramentas elétricas Makita, avaliadas no total de R\$ 640,00 (cf. fls. 14), não o conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, o réu arrombou a porta frontal de uma loja de materiais de construção de Valentin que funciona no local, valendo-se de uma barra de ferro. Márcio incursionou no estabelecimento, apossou-se das máquinas e do dinheiro, e acondicionava tudo em um saco já na via pública, quando foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar que passava (cf. fls. 14). Os policiais encontraram ainda a barra de ferro junto à porta da loja (cf. fls. 12). Preso em flagrante, o réu confessou a tentativa de furto.

Recebida a denúncia (fls. 94) o réu foi citado e a Defensoria apresentou resposta à acusação, designando-se a audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas

vítima e testemunhas e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, observando-se a confissão integral.

A Defensoria Pública pediu a absolvição do réu, a fixação da pena mínima, observância de aumento de pena com uma qualificadora, compensação da reincidência com a confissão, diminuição máxima pela tentativa, regime aberto ou ao menos o semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação é procedente.

A materialidade do furto foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12). A autoria é certa.

Na fase Policial (fls. 6), o réu confessou que arrombou a porta do referido depósito de material para construção no intuito de praticar furto, porém quando estava no interior do estabelecimento, foi abordado pelos Policiais Militares. Alega que não chegou a subtrair nenhum produto, em seguida foi colocado dentro da viatura policial e conduzido até a unidade. Judicialmente, confessou integralmente o crime. Disse que estava com um pedaço de ferro. Entrou na loja pegou 70 reais e as maquiagem, tentou correr e não conseguiu e foi abordado e preso. Estava saindo da porta da loja. Usou o pedaço de ferro para entrar na loja pela lateral. Já foi condenado por furto e tráfico e atualmente está preso por um furto. É separado e não tem filhos.

A vítima Rodrigo Augusto Valentin disse que tinha alarme no local, ele disparou e ligou no celular do ofendido. O ofendido foi até a loja e já havia viatura parada no local. O agente tinha sido preso com a máquina. Pelo que lembra, a polícia ouviu o alarme disparado e soube do furto. As coisas estavam do lado de fora, pelo que se recorda. A porta de aço foi levantada. Acharam um pé de cabra, algo do tipo. Não teve prejuízo.

O policial militar Pedro Henrique Neves Rocha disse que estavam passando e viram o réu ao lado da porta entreaberta, ele estava com um saco. As coisas subtraídas estavam do lado de fora. Lembra-se de que ele subtraiu ferramentas. Não se recorda do réu em audiência em virtude do tempo decorrido.

Houve desistência em relação ao policial militar Wesley Oliveira de Barros.

Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denúncia. O policial ouvido foi seguro em confirmar o flagrante, indicando que detiveram o réu durante a prática do furto, na porta do local e na posse da res. A vítima confirmou o furto e o réu confessou integralmente o crime.

A qualificadora relativa à destruição ou rompimento de obstáculo foi comprovada pelo Laudo Pericial de fls. 175, dando conta da entrada por meio do arrombamento da porta.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, aplico as penas acima do mínimo legal, ante seus maus antecedentes (30ª Vara- fls. 159/160- extinta pelo cumprimento em 29/05/2012), no patamar de 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (certidão anexada) com a confissão judicial.

Na terceira fase reconheço a tentativa, aplicando-a no patamar mínimo de 1/2, considerando-se o arrombamento e a separação dos bens.

O regime deve ser cumprido inicialmente no semiaberto, diante da reincidência e maus antecedentes. Impossível a conversão em restritiva, eis que reincidente e ostenta ainda diversas outras condenações posteriores, demonstrando má conduta social.

Faculto o apelo em liberdade, não estando preso por este feito.

4- Ante ao exposto, julgo procedente a ação penal para condenar MÁRCIO AUGUSTO DE AZEVEDO, já qualificado nos autos, às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 05 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso art. 155, § 4º, I; c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal.

PRIC

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA